PUTUSAN

Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Saputra als Eko
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan

   Deli Kota Medan / Jalan Mangaan I Gang Amal Lk. IV Kel. Medan Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eko Saputra als Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

833/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih,
- 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan
- 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan
Primair :

Bahwa ia Terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman."* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra (yang kelimanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari tangan kiri Terdakwa, uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa.
- Lalu para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses secara hukum;

- Kemudian terdakwa diminta keterangannya dan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut melalui sdr. HERMAN (DPO) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) / 1 ji (gram) dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Ji (gram) langsung ke sdr. HERMAN tanpa ada perantara dan Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu sudah berjalan 5 (lima) bulan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1285/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA.SIK dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama EKO SAPUTRA ALS EKO berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 041/I/POL-10009/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa EKO SAPUTRA Als EKO, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra (yang kelimanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari tangan kiri Terdakwa, uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa.
- Lalu para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabut tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1285/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA.SIK dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama EKO SAPUTRA ALS EKO berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **Positif Metamfetamina**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 041/I/POL-10009/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi J.Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO dan ditangkap di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib karena diduga menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saksi menangkap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO bersama dengan 4 orang rekannya satu kantor yaitu AIPDA POLMAN SIAGIAN, BRIPKA BERLIN SIHOMBING, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA, S.H. Bahwa saksi benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO dan ditangkap di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib karena diduga menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saksi menangkap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO bersama dengan 4 orang rekannya satu kantor yaitu AIPDA POLMAN SIAGIAN, BRIPKA BERLIN SIHOMBING, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA, S.H.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang Kami peroleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu. Dengan adanya Informasi tersebut maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi bersama AIPDA POLMAN SIAGIAN, BRIPKA BERLIN SIHOMBING, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA menuju Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan menangkap EKO SAPUTRA alias EKO di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di depan teras rumah Terdakwa

- Bahwa dengan adanya Informasi tersebut maka Saksi bersama AIPDA POLMAN SIAGIAN, BRIPKA BERLIN SIHOMBING, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat seorang laki-laki sedang berdiri di teras depan sebuah rumah;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan AIPDA POLMAN SIAGIAN, BRIPKA BERLIN SIHOMBING, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA langsung melakukan Penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama EKO SAPUTRA alias EKO dan saksi-saksi menemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari ngenggaman tangan kiri EKO SAPUTRA alias EKO lalu kami menggeledah badan EKO SAPUTRA alias EKO dan pada saat penggeledahan disaksikan langsung oleh EKO SAPUTRA alias EKO dan saksi-saksi menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai EKO SAPUTRA alias EKO dan menurut keterangan EKO SAPUTRA alias EKO bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukannya dan kami menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana yang di pakai EKO SAPUTRA alias EKO dan Tak lama kemudian Kepling Lk,.V datang dan kami pun di dampingi kepling menggeledah kamar milik EKO SAPUTRA alias EKO dan di saksikan oleh EKO SAPUTRA alias EKO dan kami menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop di bawah tempat tidur EKO SAPUTRA alias EKO yang ada di dalam kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tidur EKO SAPUTRA alias EKO dan EKO SAPUTRA alias EKO menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama HERMAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Bagan Percut Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.550.00,-/ 1 ji(gram) dimana EKO SAPUTRA alias EKO membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji (gram) untuk di jual EKO SAPUTRA alias EKO kepada orang lain selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Pelabuhan belawan guna proses hukum selanjutnya;

2. Saksi Berlin Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO dan ditangkap di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib karena diduga menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu-shabu dan saksi menangkap Terdakwa EKO SAPUTRA alias EKO bersama dengan 4 orang rekannya satu kantor yaitu AIPDA POLMAN SIAGIAN, AIPDA J PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA, S.H.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang Kami peroleh dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis shabu-shabu. Dengan adanya Informasi tersebut maka Saksi bersama AIPDA POLMAN SIAGIAN, AIPDA J PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA menuju Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan menangkap EKO SAPUTRA alias EKO di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di depan teras rumah Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya Informasi tersebut maka Saksi bersama AIPDA POLMAN SIAGIAN, AIPDA J PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA berangkat dari Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan dan Sesampainya di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan, Kami melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Kami melakukan pengamatan lalu kami melihat seorang laki-laki sedang berdiri di teras depan sebuah rumah.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan AIPDA POLMAN SIAGIAN, AIPDA J PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS dan BRIPKA JOHANSYAH PUTRA langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan Penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama EKO SAPUTRA alias EKO dan kami menemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari ngenggaman tangan kiri EKO SAPUTRA alias EKO lalu kami menggeledah badan EKO SAPUTRA alias EKO dan pada saat penggeledahan disaksikan langsung oleh EKO SAPUTRA alias EKO dan kami menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana yang dipakai EKO SAPUTRA alias EKO dan menurut keterangan EKO SAPUTRA alias EKO bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukannya dan kami menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana yang di pakai EKO SAPUTRA alias EKO dan Tak lama kemudian Kepling Lk,.V datang dan kami pun di dampingi kepling menggeledah kamar milik EKO SAPUTRA alias EKO dan di saksikan oleh EKO SAPUTRA alias EKO dan kami menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop di bawah tempat tidur EKO SAPUTRA alias EKO yang ada di dalam kamar tempat tidur EKO SAPUTRA alias EKO dan EKO SAPUTRA alias EKO menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama HERMAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Bagan Percut Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan cara membeli seharga Rp.550.00,-/ 1 ji(gram) dimana EKO SAPUTRA alias EKO membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji (gram) untuk di jual EKO SAPUTRA alias EKO kepada orang lain selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Pelabuhan belawan guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya di depan rumah Terdakwa dan pada saat di tangkap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendirian serta yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berdiri di teras depan rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan tiba –tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menangkap Terdakwa dan laki-laki tersebut mengaku polisi dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan tak lama kemudian ada beberapa polisi yang datang lagi ke rumah Terdakwa lalu polisi menemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari ngenggaman tangan kiri Terdakwa lalu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa saksikan langsung dan Polisi menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan dimana uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan selanjutnya Polisi menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri dan tak lama kemudian Kepling Lk. V datang ke rumah Terdakwa lalu Polisi di dampingi Kepling menggeledah kamar milik Terdakwa dan pada saat turut Terdakwa saksikan dan Polisi menemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop dimana seluruh barang bukti tersebut di temukan di bawah tempat tidur Terdakwa yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama HERMAN.

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih yang di temukan Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan belawan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih dan 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di temukan Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan belawan di bawa tempat tidur Terdakwa yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa yaitu sejak hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib yang Terdakwa beli dari seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Panggilan HERMAN, Umur 35 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Bagan Percut Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang , sampai dengan Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Jalan Suasa Tengah Lk.V Kel.Mabar Hilir Kec.Medan Deli Kota Medan.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari saudara HERMAN sejak 5(lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini adalah untuk Terdakwa Jual kepada orang yang membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang lain membeli narkotika jenis shabu-shabu yaitu setiap 1 (satu) ji Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan dari orang lain yang membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan uang sebanyak Rp.100.000,- adalah uang milik Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan yang di temukan polisi di kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih adalah milik Terdakwa yang di temuykan Polisi di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop adalah milik Terdakwa yang di temukan Polisi di bawah tempat tidur Terdakwa yang ada di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, yang mana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari HERMAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru
- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah)
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.
- 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih,
- 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan
- 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra (yang kelimanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari tangan kiri Terdakwa, uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1285/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA.SIK dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama EKO SAPUTRA ALS EKO berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 041/I/POL-10009/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Eko Saputra Als Eko yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra (yang kelimanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari tangan kiri Terdakwa, uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabut tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Belawan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1285/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RISKI AMALIA.SIK dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama EKO SAPUTRA ALS EKO berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 041/I/POL-10009/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, karena terdakwa ditangkap pada saat menguasai atau pun memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur memiliki, minyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1. “setiap orang” dan unsur 2. “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primer, maka diambil alih dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini;

Ad. 3 Unsur memiliki, minyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa, yang diperkuat pula dengan barang bukti menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi J. Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra (yang kelimanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Jalan Suasa Tengah Lk. V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri di depan teras rumah dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru dari tangan kiri Terdakwa, uang sebanyak Rp.100.000,- di kantong belakang sebelah kanan celana milik Terdakwa, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih di kantong belakang sebelah kiri celana milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 1(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih. 2(dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih, 2(dua) bungkus plastik klip yang kosong dan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1285/NNF/2022 Tanggal 08 Maret 2023 yang dibuat dan ditandangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. RISKI AMALIA.SIK dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik terdakwa atas nama EKO SAPUTRA ALS EKO berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor: 041/I/POL-10009/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA, SE, selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli,dengan hasil penimbangan barang bukti terdakwa EKO SAPUTRA ALS EKO yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih : 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Als Eko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yakni “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa Eko Saputra Als Eko dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Als Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, yakni "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone Merek Redmi warna Biru

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih.

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu yang terbalut oleh tisu warna putih,

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang kosong dan

- 1 (satu) pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Sulhanuddin,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Asad Rahim Lubis, S.H. M.H , Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Gomgoman Halomoan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Asad Rahim Lubis, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
Firza Andriansyah, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)